



PUTUSAN
Nomor 50 K/PDT/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SOEGIHARTO SANTOSO, bertempat tinggal di Komplek Ketapang Indah Blok B-2 Nomor 33 & 34, Jalan KH Zainul Arifin, RT 001, RW 007, Kelurahan Krukut, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **SONNY FRANSLAY**, bertempat tinggal di Jalan Kerajinan, Nomor 11-B, RT 001/001, Kelurahan Krukut, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat,
2. **HENKY TJOKROADHIGUNO**, bertempat tinggal di Jalan Taman Kebun Jeruk U 10, Nomor 23, RT 004/006, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat,
3. **R. KUNARTO MINTARNO**, bertempat tinggal di Jalan Pluit Murni Raya, Nomor 19, RT 007/004, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara,
4. **RUDY DERMAWAN MULIADY**, bertempat tinggal di Apartemen Istana Harmoni Unit 18 E, Jalan Suryo Pranoto, Nomor 1, Jakarta Pusat,
Keempatnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor *Otto Hasibuan & Associates*, beralamat di Komplek Duta Merlin Blok B-30, Jalan Gajah Mada Nomor 3-5, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2022;

Hal. 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 50 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **SUWANDI SUTIKNO**, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Molek VII P I/19, RT 016, RW 002, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
6. **FAAZ ISMAIL**, bertempat tinggal di Jalan Mampang Prapatan IV, Nomor 34, RT 008, RW 02, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
7. **ADNAN**, bertempat tinggal di Muara Karang Blok T/5 U/II, RT 009, RW 017, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor *Otto Hasibuan & Associates*, beralamat di Komplek Duta Merlin Blok B-30, Jalan Gajah Mada Nomor 3-5, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2022;

Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **AGUSTINUS SUTANDAR**, bertempat tinggal di Jalan Otista III A/45A, RT 001 RW 007, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
2. **ANNE DJOENARDI, S.H., M.H.**, selaku Notaris yang berkedudukan di Komplek Wijaya Grand Center, Blok A Nomor 5, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor *Otto Hasibuan & Associates*, beralamat di Komplek Duta Merlin Blok B-30, Jalan Gajah Mada Nomor 3-5, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2022;

Hal. 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 50 K/Pdt/2024



3. **PUGUH KUSWANTO**, bertempat tinggal di Komplek Ketapang Indah, Blok B-2, Nomor 33 & 34, Jalan KH Zainul Arifin, RT 001, RW 007, Kelurahan Krukut, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hotmaraja B. Nainggolan, S.H., dan kawan, Para Advokat dari Kantor Hukum *Hotma Raja & Rekan*, beralamat di Jalan Kelapa Puan Raya, Blok AG1/34, Gading Serpong, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2020;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dilarang untuk melakukan segala kegiatan yang mengatasnamakan APKOMINDO saat perkara ini berjalan hingga adanya putusan *a quo* yang berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perhari kepada Para Penggugat apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII lalai untuk melaksanakan isi putusan provisi ini terhitung sejak putusan provisi ini dibacakan hingga dilaksanakannya isi putusan provisi ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 50 K/Pdt/2024



2. Menyatakan Penggugat I Soegiharto Santoso dan Penggugat II Puguh Kuswanto adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (DPP APKOMINDO) periode 2019-2023 yang sah berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Nasional (Munas) APKOMINDO pada tanggal 25 September 2019 di Jakarta International Expo, Kemayoran Jakarta Pusat;
3. Menyatakan sah dan berdasar hukum Akta Notaris Nomor 03 tanggal 5 Oktober 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia disingkat APKOMINDO, yang dibuat oleh Nurul Larasati, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan;
4. Menyatakan sah dan berdasar hukum Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor AHU-0000970.AH.01.08.Tahun 2019, tanggal 25 Oktober 2019 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia;
5. Menyatakan sah dan berdasar hukum Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor AHU-0000478.AH.01.08.Tahun 2017, tanggal 7 September 2017 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia;
6. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (MUNASLUB APKOMINDO) pada hari Senin, tanggal 2 Februari 2015 di Hotel Le Grandeur Jakarta tidak sah dan tidak berdasar hukum;
8. Menyatakan seluruh hasil keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (MUNASLUB APKOMINDO) pada hari Senin, tanggal 2 Februari 2015 di Hotel Le Grandeur Jakarta tidak sah, tidak berdasar hukum dan batal demi hukum;
9. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Nomor 55, tanggal 24 Juni 2015 tentang Perubahan Anggaran Dasar

Hal. 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 50 K/Pdt/2024



APKOMINDO yang dibuat oleh dan di hadapan Anne Djoenardi, S.H.,
M.H., Notaris di Jakarta;

10. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Nomor 35, tanggal 27 Desember 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat;
11. APKOMINDO yang dibuat oleh dan di hadapan Anne Djoenardi, S.H., M.H.;
12. Notaris di Jakarta;
13. Menyatakan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII sebagai Dewar Pengurus Pusat Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (DPP APKOMINDO) yang tidak sah dan tidak berdasar hukum;
14. Melarang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII untuk melakukan tindakan atau melaksanakan kegiatan yang mengatasnamakan DPP APKOMINDO;
15. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
16. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
17. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara *a quo*;
18. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- *Exceptio van litispendentie*, gugatan Para Penggugat sama dengan

Hal. 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 50 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 633/PDT.G/2018/PN.JKT.SEL;

- Eksepsi *error in persona* karena Para Penggugat telah keliru mengikutsertakan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 218/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst., tanggal 8 September 2021, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat mempunyai substansi sama dengan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 633/Pdt.G/2018/PN.Jkt Sel;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.440.000,00 (tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 138/PDT/2022/PT DKI, tanggal 27 April 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Juni 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juni 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 51/Srt.Pdt.Kas/2022/PN.JKT.PST., Nomor 218/Pdt.G/2020/PN.JKT. PST., yang dibuat oleh Plh. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 27 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama,

Hal. 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 50 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi semula Pemanding/Penggugat I;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Perkara Nomor 138/PDT/2022/PT.DKI., tanggal 27 April 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor 218/PDT.G/2020/PN.Jkt. Pst., tanggal 8 September 2021;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugat;

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII dilarang untuk melakukan segala kegiatan yang mengatasnamakan APKOMINDO saat perkara ini berjalan hingga adanya putusan *a quo* yang berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perhari kepada Para Penggugat apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII lalai untuk melaksanakan isi putusan provisi ini terhitung sejak putusan provisi ini dibacakan hingga dilaksanakannya isi putusan provisi ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I Soegiharto Santoso dan Penggugat II Puguh

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 50 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuswanto adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (DPP APKOMINDO) periode 2019-2023 yang sah berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Nasional (Munas) APKOMINDO pada tanggal 25 September 2019 di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat;

3. Menyatakan sah dan berdasar hukum Akta Notaris Nomor 3, tanggal 05 Oktober 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia disingkat APKOMINDO, yang dibuat oleh Nurul Larasati, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan;
4. Menyatakan sah dan berdasar hukum Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor AHU-0000970.AH.01.08. Tahun 2019, tanggal 25 Oktober 2019 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia;
5. Menyatakan sah dan berdasar hukum Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor AHU-0000478.AH.01.08. Tahun 2017, tanggal 7 September 2017 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia;
6. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menyatakan Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (MUNASLUB APKOMINDO) pada hari Senin, tanggal 2 Februari 2015 di Hotel Le Grandeur Jakarta tidak sah dan tidak berdasar hukum;
8. Menyatakan seluruh hasil keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (MUNASLUB APKOMINDO) pada hari Senin, tanggal 2 Februari 2015 di Hotel Le Grandeur Jakarta tidak sah, tidak berdasar hukum dan batal demi hukum;
9. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Nomor 55, tanggal 24 Juni 2015 tentang Perubahan Anggaran Dasar APKOMINDO yang dibuat oleh dan di hadapan Anne Djoenardi, S.H.,

Hal. 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 50 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Notaris di Jakarta;

10. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Nomor 35, tanggal 27 Desember 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat APKOMINDO yang dibuat oleh dan di hadapan Anne Djoenardi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta;
 11. Menyatakan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII sebagai Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (DPP APKOMINDO) yang tidak sah dan tidak berdasar hukum;
 12. Melarang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII untuk melakukan tindakan atau melaksanakan kegiatan yang mengatasnamakan DPP APKOMINDO;
 13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
 15. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara *a quo*;
 16. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII untuk membayar biaya perkara;
- Atau: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung pemegang perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 29 Agustus 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi

Hal. 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 50 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diterima tanggal 27 Juni 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 29 Agustus 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perkara *a quo* mempunyai kesamaan subyek, obyek maupun secara substansi yakni mengenai kepengurusan APKOMIMDO pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Nomor 633/Pdt.G/2018/Pn. Jak. Sel. Jo. Nomor 235/PDT/2020/PT. DKI sedang berjalan dalam proses kasasi, maka apabila perkara *a quo* dilanjutkan akan timbul putusan yang tumpang tindih dan/atau bertentangan antara satu dengan yang lain.

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus diperbaiki sepanjang mengenai redaksi amar dalam eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SOEGIHARTO SANTOSO tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SOEGIHARTO**

Hal. 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 50 K/Pdt/2024



SANTOSO tersebut;

2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 138/PDT/2022/PT.DKI, tanggal 27 April 2022, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 218/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst., tanggal 8 September 2021, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Dr. Samsiati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Hal. 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 50 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Dr. Samsiati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Hal. 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 50 K/Pdt/2024